



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

Registro Generale

n. 201 del 16/5/2022

COPIA

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Numero 23 del 16/5/2022
CIG: Z8C3648079

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE.

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.4.2022, avente ad oggetto "esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva, in concessione dell'entrate tributarie, extratributarie dell'ente"

PREMESSO che il servizio di riscossione costituisce un asse importante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità e con i criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

VISTI:

- gli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli articoli 178 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione di bilancio;
- lo Statuto dell'ente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità.
- il D.Lgs. 285/92 e s.m.i
- il D.Lgs. 467/99 e D.lgs 112/99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 282/2004 e L. 311/2004;
- gli artt. 52 e 53 del DLgs. 446/197 che disciplinano l'affidamento a terzi iscritti in apposito Albo presso il Ministero delle Finanze;
- la L. 689/81 in materia di prescrizione per il pagamento delle somme dovute;

VALUTATO

- che al fine del contrasto dell'evasione ed elusione dei tributi e delle sanzioni si rende necessario provvedere all'attività di riscossione delle diverse entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente anche mediante sperimentazione di nuovi sistemi di recupero;
- che il Comune non ha al proprio interno le risorse umane e sistemi informatici necessari per svolgere autonoma-

mente e in tempi brevi tali operazioni ed è quindi necessario avvalersi di una ditta specializzata;

- che il numero di posizioni debitorie attualmente giacenti e la loro natura, richiede di procedere con urgenza anche al fine di non pregiudicare il recupero dei crediti nei crediti di legge;

CONSIDERATO che tale affidamento rientra nella soglia entro cui è possibile procedere con l'affidamento diretto del servizio senza l'indizione di gara d'appalto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021);

VISTA l'esigenza di bilancio del Comune di incrementare le proprie Entrate;

DATO ATTO CHE la società Area Srl (C.F. 02971560046) si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio di cui in oggetto, come da offerta tecnico-economica effettuata tramite MEPA (che, anche se non materialmente allegata, si ritiene parte integrante e sostanziale della stessa) del 6/5/2022, alle condizioni economiche risultanti dall'offerta stessa;

RILEVATO che la società in parola possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali l'iscrizione all'Albo Nazionale per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e che l'offerta pervenuta dalla stessa società è in grado di soddisfare le esigenze di questo comune;

CONSIDERANDO le certificazioni che la società possiede quale garanzia della qualità del servizio offerto, dimostrata anche dall'adozione di una carta dei servizi a tutela del contribuente;

DATO ATTO che è stato richiesto il numero di codice identificativo gara (CIG) di tracciabilità dei flussi finanziari che risulta essere Z8C3648079

DETERMINA

- Di affidare alla Società Area Srl (C.F. e P. IVA 02971560046) di Mondovì (CN), il servizio di riscossione delle Sanzioni al Codice della strada entrate non corrisposte spontaneamente riferiti al periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018;
- di impegnare la spesa di €. 25.000,00, sull'apposito capitolo del redigendo bilancio;
- Di dichiarare, unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i competenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Alessandro Consolo

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n. 201 del 16/05/2022 Si appone visto per la regolarità contabile.

Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria a valere sull'apposito capitolo del redigendo bilancio.

Squillace li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 -comma7- del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data _____ -

L'impiegato Responsabile
f.to

E' copia conforme all'originale
Squillace li _____

 Responsabile del Settore
Alessandro Consolo